

[4] 개인회생절차 관련 무담보채권 시효관리 부적정

- 「인수채권 소멸시효관리규정」 제6조(시효완성기간)의 [별표 1]에 따르면 개인회생절차의 개시결정이 취소결정된 채권의 소멸시효 완성일은 결정 확정일로부터 원채권 시효기간¹⁾을 적용하고 개인회생절차가 인가되거나 폐지된 경우에는 결정 확정일로부터 10년을 적용하도록 되어 있으며
 - 「부실채권 인수업무세칙」 제32조(채권원인서류 등 인수)에 따르면 채권인수부는 부실채권 양수도계약 체결 이후 양도기관에서 전산자료를 인수한 때에 채무관계자의 개인회생절차가 취소나 기각된 경우, 그 결정일로부터 원래의 채권 시효를 확인하여 전산에 반영하도록 되어 있음
- 그런데, 2016년부터 2017년 1월까지 □□캐피탈로부터 인수²⁾한 무담보채권에 대해 시효관련 전산 반영 현황을 점검한 결과
 - 채권인수부에서 2016년 7월 인수한 □□캐피탈 채권 중 채무자 이형범(□□캐피탈 △△△△△△ 신용카드)의 경우 개인회생절차가 2016. 3. 15 기각되었으므로 시효완성일을 기각일로부터 5년으로 입력하여야 하나 기각일로부터 10년 후인 2026. 5. 18로 입력하는 등
 - [별표 2]와 같이 채무자 총 100명의 채권액 996백만 원에 대해서 시효완성일을 잘못 입력하여 채권관리를 하고 있는 사실이 있음

1) 일반 대출채권은「상법」제64조(상사시효)에 따라 5년이며, 할부금융채권은「할부거래법」제15조(할부금융채권의 소멸시효)에 따라 3년임. 다만 판결이 존재한 경우는 10년임

2) 공사와 □□캐피탈(주) 간의 업무협약서(2016. 7. 15.)에 따라 2016년 7월부터 2017년 6월까지 매월 채권을 양수도하기로 함

----- 【조치할 사항】 -----

- ◇ 채권인수부장은 시효완성일을 잘못 입력하여 관리하고 있는 무담보채권 100건(채권액 996백만 원)에 대하여 시효완성일을 정정하여 관리하고
- 양도기관에서 전산자료를 인수할 경우, 개인회생절차 종결 내용을 확인 후 채권 시효완성일을 전산에 반영하는 등 채권인수업무를 철저히 하며 직원 직무교육을 실시하시기 바람. (시정)

[별표 2] 개인회생절차 채권 소멸시효 오류 입력 명세

(단위 : 백만 원)

순 번	부서	채무자	년도	차주 번호	채권액 (원금)	회생 법원	사건번호	최종 결과	시효 오류사유	
									전산자료	정당처리

“기재 생략”

